

1009010-81.2022.8.26.0066

Classe: Consignação em Pagamento

Assunto: Tutela de Urgência

Magistrado: Douglas Borges da Silva

Comarca: Barretos

Foro: Foro de Barretos

Vara: 3ª Vara Cível

Data de Disponibilização: 07/12/2022

... em que não há notícia acerca de furto ou perda do cartão magnético.

Além disso, a contratação somente se efetiva mediante uso de senha pessoal e intransferível, que, por vezes, ainda deve ser acompanhada de senhas silábicas e confirmação de dados pessoais, ou mesmo de conferência de impressão digital por biometria, circunstância que minimiza a ocorrência de fraudes, hipótese, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Barretos

Foro de Barretos

3ª Vara Cível

Avenida Centenário da Abolição, 1500, Barretos - SP - cep 14783-195

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1009010-81.2022.8.26.0066 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1009010-81.2022.8.26.0066

Classe - Assunto

Consignação em Pagamento - Tutela de Urgência

Requerente:

Maria Santa Aguetoni Aranha

Requerido:

Itaú Unibanco S/A

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Douglas Borges da Silva

Vistos.

MARIA SANTA AGUETONI ARANHA, neste ato representada por ALDA KUROTORI ARANHA ajuizou a presente AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS em face de BANCO ITAÚ S/A.

AlegOU, em síntese, que não contratou empréstimos do banco requerido e que os descontos que sofre em seu benefício são indevidos. PedIU a declaração de inexistência dos débitos e a condenação do banco réu na repetição do indébito em dobro e no pagamento de indenização pelos danos morais experimentados. Juntou documentos.

Deferi a gratuidade de justiça e deferi em parte a tutela de urgência sob a condição de comprovação de depósito judicial dos valores creditados em conta da autora (pp. 42/43).

Citado, o banco requerido apresentou contestação (pp. 59/82). Arguiu, em preliminar, falta de interesse processual e nexo de causalidade. No mérito,

sustentou, em resumo, que a parte autora realizou as operações de empréstimo consignado e suas respectivas prorrogações através de terminal de autoatendimento, no qual é exigido apenas a utilização de cartão magnético e senha pessoal. Os descontos dos valores foram equivalentes aos empréstimos contratados. Não houve falha na prestação do serviço, inexistindo danos materiais ou morais. Espera pela improcedência dos pedidos. Juntou documentos.

Houve réplica (pp. 175/180).

É o relatório.

DECIDO.

O processo comporta julgamento antecipado do mérito, nos exatos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, eis que, diante da documentação juntada nos respectivos autos, os pontos controvertidos podem ser solucionados, sem mais demora, mediante simples aplicação do direito à espécie.

Não há que se falar em conexão entre este processo e o de número 1009008-14.2022.8.26.0066, pois se trata-se de contratos distintos, de sorte que inexistente risco de prolação de decisões conflitantes.

Há interesse processual, já que os provimentos são necessários, na medida em que a parte ré apresenta resistência às pretensões; logo sem a intervenção judicial, não se poderá ser alcançado o que se pede. Os provimentos também são úteis, pois trarão benefícios à parte demandante.

No mérito, as pretensões improcedem.

A parte autora ajuizou a demanda alegando que o réu procedeu à realização de descontos diretamente em seu benefício previdenciário relativos a prestações de mútuo que nega ter contratado. Pretende a declaração da inexistência do débito, a repetição do indébito em dobro e indenização dos danos morais experimentados.

A instituição financeira requerida sustentou, por sua vez, que um dos empréstimos consignados fora sim realizado pela parte autora, mediante operação efetuada em terminal de autoatendimento do requerido, com utilização de cartão magnético e senha pessoal e intransferível, tratando-se de contratos sucessivos, de renegociação, que, basicamente, quitavam os contratos de mútuos anteriores e ainda geraram crédito na conta corrente da autora. Arrematou que os contratos de mútuo se quitaram sucessivamente.

É pacífico o entendimento de que: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras" (Súmula 297 do STJ). Todavia, isso, por si só, não muda a sorte do caso, pois tal diploma não se destina a distribuir benesses, mas a proteger direitos daqueles que os tem.

Com efeito, extrai-se dos documentos acostados aos autos que a parte autora possui em aberto a operação nº 666032537 firmado em 27/05/2022, que se trata de renegociação com quitação da operação nº 65475133-8 e troco do valor de R\$ 2.548,49 creditado em conta, através de terminal de autoatendimento, pelo valor de R\$ 3.089,77, a ser paga em 84 parcelas de R\$ 79,55, das quais 3 parcelas foram pagas, conforme pp. 101.

Cabia ao réu demonstrar a existência da relação jurídica entre as partes que justificasse os descontos efetuados, e como se pode constatar através do conjunto probatório existente nos autos, cumpriu o ônus satisfatoriamente, logrando êxito em demonstrar, de forma pormenorizada, que a renovação do empréstimo foi realizada em terminais de autoatendimento mediante uso de cartão magnético e senha pessoal, fato comprovado por meio dos recibos e extratos de movimentação bancária desde 2018,

acostados às pp. 98/168.

Registro, outrossim, que a possibilidade de contratação mediante terminais de autoatendimento, sem colheita de assinatura do cliente, não implica em reconhecer que as transações financeiras assim realizadas não sejam seguras, mormente em hipóteses como a presente, em que não há notícia acerca de furto ou perda do cartão magnético.

Além disso, a contratação somente se efetiva mediante uso de senha pessoal e intransferível, que, por vezes, ainda deve ser acompanhada de senhas silábicas e confirmação de dados pessoais, ou mesmo de conferência de impressão digital por biometria, circunstância que minimiza a ocorrência de fraudes, hipótese, aliás que sequer chegou a ser aventada nos autos.

É possível notar que a contratação questionada se fez com autorização para consignação das parcelas devidas diretamente em benefício previdenciário.

Corrobora-se a conclusão de que a autora contratou os empréstimos e suas renovações o fato de se verificar dos extratos de movimentação bancária a comprovação do creditamento do valor do crédito liberado pela renovação de empréstimo foi efetivamente colocado à disposição da autora em sua conta corrente.

Assim sendo, considerando que o contrato foi celebrado mediante utilização de seu cartão e de sua senha, e que a autora não fora vítima de fraude ou golpe praticados por terceiros, resta claro que foi a responsável pela obtenção do empréstimo impugnado, não havendo que se cogitar de nulidade ou anulação.

Ausente a demonstração de falha na prestação de serviços ou mesmo de prática de ato ilícito pelo réu, não restam configurados os pressupostos para a responsabilização civil. Inexiste, assim, a conduta ilícita ensejadora dos alegados danos materiais e morais.

Nesse sentido, trilha a jurisprudência do egrégio Tribunal de Justiça:

CONTRATO BANCÁRIO. Empréstimo pessoal. Ação anulatória cumulada com declaratória de inexistência de débito e indenização por danos morais. Alegação de não contratação desmerecida com a juntada pelo réu de provas suficientes da regularidade das operações, com a utilização dos valores e quitação de empréstimos anteriores. Ação improcedente. Recurso provido. (Apelação nº 1000623-88.2018.8.26.0625, Rel. Gilberto dos Santos, 11ª Câmara de Direito Privado, j. 11/10/2018).

Empréstimo consignado. Cobrança a maior. Sentença que reconheceu o excesso e determinou a repetição do indébito, sem acolher a repetição dobrada e a compensação de dano moral. Insurgência das partes. Banco que logrou demonstrar a renegociação do contrato, com reflexo em crédito disponibilizado e liquidação do saldo devedor, em contrapartida ao aumento do número das prestações, além do valor unitário de cada uma delas. Falta de instrumento com assinatura física ou digital suprida pela comprovação do lançamento a crédito e saque subsequente, no mesmo dia. Autor que não impugnou relevante questão em réplica, deixando de infirmar o proveito auferido. Réu que se desincumbiu de provar o fato modificativo do direito do autor (art. 373, II, do CPC). Desfecho que elide o indébito e o dano moral. Sentença reformada. Recurso do réu provido e recurso do autor prejudicado. (TJSP; Apelação Cível 1017668-50.2021.8.26.0577; Relator (a): Jonize Sacchi de Oliveira; Órgão Julgador: 24ª Câmara de Direito Privado; Foro de São José dos Campos - 4ª Vara Cível; Data do Julgamento: 31/03/2022; Data de Registro: 04/04/2022).

CONTRATO BANCÁRIO - Autora que nega ter contratado renovação de empréstimo de dinheiro junto ao Banco-réu - Demonstrada nos autos a contratação pela autora da renovação do empréstimo de dinheiro efetuada em terminal de autoatendimento

mediante uso de cartão e senha pessoal - Improcedência da ação declaratória de nulidade de renovação de empréstimo c. c. indenização por danos morais - Sentença confirmada pelos seus próprios fundamentos, inteiramente adotados como razão de decidir, nos termos do art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça - Honorários advocatícios majorados de 10% para 15% sobre o valor da causa, consoante art. 85, §11, do CPC/2015 - Recurso desprovido, com observação. (TJSP;

Apelação Cível 1009135-89.2018.8.26.0292; Relator (a): Álvaro Torres Júnior ; Órgão Julgador: 20ª Câmara de Direito Privado; Foro de Jacareí - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 12/08/2019; Data de Registro: 16/08/2019).

Mas não é só. Escudando-se na condição de consumidor, a parte demandante, falseou a verdade. Mas é certo que o Código de Defesa do Consumidor não revogou o dever de agir com lealdade e de relatar, em juízo, fatos verídicos.

O relato de fatos inverídicos pela parte autora (art. 80, inciso II, CPC), coloca-se como sério entrave à rápida solução que se busca dar às lides em geral, o que deve ser rigorosamente rechaçado pelo Poder Judiciário.

Dessarte, além da pena da litigância de má-fé (1% do valor da causa), entendo pela condenação da parte autora, desde logo, em indenizar a parte contrária no valor de 5% sobre a mesma base de cálculo, nos termos do art. 81, do CPC/2015, ante os prejuízos causados.

Posto isso, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos, assim resolvendo o mérito com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Derrotada, condeno a parte autora no pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios ora arbitrados em 15% do valor atualizado da causa, na forma do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil, ônus suspenso pela concessão da gratuidade de justiça.

CONDENO, outrossim, a parte autora ao pagamento de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa da sua petição inicial, e a indenizar o requerido em quantia correspondente a 10% sobre a mesma base de cálculo, em razão da litigância de má-fé observada, lembrando que tais verbas não se sujeitam às exclusões da gratuidade judiciária.

Publique-se. Intimem-se. Dispensado o registro (Prov. CG n. 27/2016). Interposto recurso de apelação, deverá a serventia proceder nos termos do art. 1.093 das NSCGJ. Após trânsito, arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais e o fundamento desta sentença, dando-se baixa definitiva no presente feito junto ao sistema SAJ.

Barretos, 07 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA